

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2481/2534

บริษัทเอฟ.เอ็ม.เซอร์วิส จำกัด  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหไทยมอเตอร์  
อุตรดิตถ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1), มาตรา 172, มาตรา 181 วรรคสอง, มาตรา 321, มาตรา 797, มาตรา 820, มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 90 วรรคแรก, มาตรา 177 วรรคสอง

ที่จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ชื่อ บริษัท อ.จำกัดกับทั้งการที่โจทก์มอบอำนาจให้ ว.เป็นผู้ฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 1 ไม่ยอมรับและไม่รับรอง เป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า จำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จึงไม่มีประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องดังกล่าว และแม้โจทก์จะอ้างอิงเอกสารหนังสือรับรองเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อต่อสู้ในเรื่องอำนาจฟ้องโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 วรรคแรก ก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีและแม้ศาลล่างทั้งสองจะรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวก็ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

โจทก์เป็นพ่อค้าขายเครื่องปรับอากาศฟ้องเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบเครื่องปรับอากาศและอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศแก่จำเลย สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 (1) และการที่จำเลยที่ 2 ตัวแทนเขตของจำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเช็ค 5 ฉบับผ่อนชำระหนี้ค่าเครื่องปรับอากาศและ

อะไหล่ของเครื่องปรับอากาศแทนจำเลยที่ 1 ในระหว่างที่สิทธิเรียกร้องนั้นยังไม่ขาดอายุความ ย่อมมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ด้วย ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ จึงเป็นการรับสภาพหนี้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ลงในเช็คฉบับสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องตามเช็คฉบับสุดท้ายได้เป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 181 วรรคสอง

จำเลยที่ 1 ชำระราคาสินค้าไปแล้ว 370,046 บาท คงค้างชำระ 211,408 บาท ต่อมาจำเลยที่ 2 ตัวแทนเช็คของจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ด้วยเช็ค 5 ฉบับ จำนวน 194,445 บาท แต่เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ หนี้ค่าสินค้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง โจทก์เรียกร้องหนี้ที่ค้างได้เต็มจำนวน

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้เช็คจำเลยที่ ๒ ติดต่อซื้อเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นกับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นจากโจทก์หลายครั้ง และจำเลยที่ ๓ ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ค่าสินค้าที่จำเลยที่ ๑ สั่งซื้อจากโจทก์ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ในระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๒๓ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้สั่งซื้อและรับเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕๔ เครื่อง อะไหล่เครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ ชิ้น ไปจากโจทก์รวมเป็นเงิน ๕๘๑,๔๕๔ บาท จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ชำระราคาสินค้าดังกล่าวให้โจทก์บางส่วนเพียง ๓๗๐,๐๔๖ บาทยังคงค้างชำระอีก ๒๑๑,๔๐๘ บาท ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๒๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๒ ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คชำระค่าสินค้า

ให้โจทก์จำนวน ๕ ฉบับ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้ง ๕ ฉบับ นั้น ขอให้  
บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๑๑,๔๐๘ บาท กับดอกเบี้ย  
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๒๑๑,๔๐๘ บาท นับแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๒๖  
ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับแรกถึงวันฟ้องซึ่งโจทก์ขอคิด  
ดอกเบี้ยเพียง ๒ ปี เป็นเงินดอกเบี้ย ๓๑,๗๑๑ บาท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย  
๒๔๓,๑๑๙ บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๒๑๑,๔๐๘  
บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่เคยเช็คจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนหรือมอบ  
หมายให้จำเลยที่ ๒ กระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ในการติดต่อทำการค้ากับโจทก์  
จำเลยที่ ๑ ไม่เคยมีหนี้ที่ต้องชำระให้โจทก์ โจทก์เป็นพ่อค้าส่งมอบสินค้าซึ่งเป็นมูล  
หนี้ในคดีนี้ให้ผู้ซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ แต่ใช้สิทธิเรียกร้องเอา  
ค่าที่ได้ส่งมอบของเมื่อพ้นกำหนดอายุความ ๒ ปี คดีของโจทก์ขาดอายุความขอให้  
ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๓ ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันหนี้ที่จำเลยที่ ๑ มี  
กับโจทก์ จำเลยที่ ๓ ลงชื่อในสัญญาค้ำประกันที่โจทก์ฟ้องโดยยังไม่ได้กรอกข้อความ  
เพื่อเป็นประกันการที่จำเลยที่ ๒ น้องของจำเลยที่ ๓ สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ ไม่ได้ค้ำ  
ประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ ทั้งโจทก์ซึ่งเป็นพ่อค้ามิได้ฟ้องเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของ  
ภายในกำหนดอายุความ ๒ ปี หนี้ประธานขาดอายุความสิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อ  
จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงขาดอายุความเช่นกัน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดพิจารณาแต่มาศาลก่อนสืบพยานฝ่ายตน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกัน ชำระเงินให้โจทก์ ๒๔๓,๑๑๙ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๒๑๑,๔๐๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของโจทก์ในส่วนเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ชื่อ บริษัท เอฟ.เอ็ม.เชอร์วิส จำกัดกับทั้งการที่โจทก์มอบอำนาจให้นายวินัย เขม้นเขตรการณ์ เป็นผู้ฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ ๑ ไม่ยอมรับและไม่รับรอง ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนโดยไม่มีเหตุผลอ้างอิง ดังนั้น คำให้การของจำเลยที่ ๑ ในส่วนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ให้การปฏิเสธตั้งประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ศาลวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ ๑ ในข้อนี้

ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาต่อไปว่า โจทก์มิได้ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ.๑ ที่โจทก์อ้างอิง เป็นพยานให้แก่จำเลยที่ ๑ ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๐ ต้องถือว่าโจทก์ไม่มีพยานเอกสารหมาย จ.๑ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ว่าโจทก์มีเจตจำนงที่จะอ้างอิงหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๑ เป็นพยานหลักฐานที่ฝ่าฝืนต่อ

บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๐ วรรคแรก ก็ตาม แต่เมื่อคำให้การของจำเลยที่ ๑ ไม่มีประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์เสียแล้ว การอ้างเอกสารหมาย จ.๑ เพื่อสนับสนุนข้อต่อสู้ในเรื่องอำนาจฟ้องโดยฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๐ วรรคแรก จึงไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี แม้ศาลล่างทั้งสองจะรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวก็ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาจำเลยที่ ๑ ในข้อนี้เช่นเดียวกัน

สำหรับปัญหาว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่าโจทก์เป็นพ่อค้าขายเครื่องปรับอากาศ โจทก์ฟ้องเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบเครื่องปรับอากาศและอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศแก่จำเลย ซึ่งจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนเขตของจำเลยที่ ๑ รับมอบสินค้าไว้ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๓ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความสองปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕ (๑) จะครบกำหนดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๖ แต่การที่จำเลยที่ ๒ ตัวแทนเขตของจำเลยที่ ๑ ได้ส่งจ่ายเช็คฉบับแรกลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖ จำนวนเงิน ๖๗,๔๑๒ บาท เช็คฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ จำนวนเงิน ๑๗,๗๗๘ บาท เช็คฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ จำนวนเงิน ๑๐,๗๓๕ บาท เช็คฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๖ จำนวนเงิน ๓๑,๑๔๘ บาท และเช็คฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๖ จำนวนเงิน ๖๗,๔๑๒ บาทมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ เห็นได้ชัดว่า เป็นการผ่อนชำระหนี้ค่าเครื่องปรับอากาศและอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศดังกล่าวแทนจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ในระหว่างที่สิทธิเรียกร้องนั้นยังไม่ขาดอายุความย่อมมีผลผูกพันจำเลยที่ ๑ ด้วย การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปรียายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ จึงเป็นการรับสภาพหนี้ อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เพราะวันนั้นเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องตามเช็คฉบับสุดท้ายได้เป็นต้นไป ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๘๑ วรรคสอง อายุความสองปีจะครบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘ คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ

ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็ค ๕ ฉบับ จำนวน ๑๙๔,๔๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยเท่านั้น เห็นว่าการที่จำเลยที่ ๑ เชิดจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนซื้อเครื่องปรับอากาศและอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศตามฟ้องจากโจทก์ จำเลยที่ ๑ ย่อมได้รับผลประโยชน์และต้องรับผิดชอบด้วย ทั้งโจทก์ยังนำสืบฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ ชำระราคาสินค้าไปแล้วจำนวน ๓๗๐,๐๔๖ บาท คงค้างชำระจำนวน ๒๑๑,๔๐๘ บาท ต่อมาจำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ด้วยเช็ค ๕ ฉบับจำนวน ๑๙๔,๔๔๕ บาท แต่เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ หันคำสินค้านี้กล่าวอ้างยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โจทก์เรียกร้องสิทธิตามหนี้เดิมที่ค้างได้เต็มจำนวน จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในคำสินค้านี้ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายทองสุข ปิงเมือง

ศาลอุทธรณ์ - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น